



보도자료

공정한 시장경제 질서확립
경제민주화 · 창조경제 구현

2013년 8월 2일 배포

소비자정책국 약관심사과

2013년 8월 5일 조간부터 보도가능

담당과장 : 이유태 (044-200-4450)

(방송 · 인터넷 매체는 8월 4일 낮 12시)

담당 : 고행석 사무관 (044-200-4453)

‘대출이 실행되지 않더라도 은행은 감정평가 법인에게 담보물

감정평가에 소요된 실비를 지급해야 한다

- 공정위, 서울 8개 시중은행의 감정평가 업무협약서 상 ‘대출 미실행 시 감정평가 보수 청구금지 및 무보수의 탁상감정’ 조항 등 불공정약관 시정 -

□ 공정거래위원회(위원장 노대래)는 (주)국민은행 등 8개 시중은행*에 고객이 대출을 받기 위해 제공한 담보물의 가치를 평가하기 위해 감정평가**법인과 체결하는 ‘감정평가 업무협약서’상의 불공정약관을 시정(자진시정)토록 하였음.

* 시정조치 대상 사업자 및 시정조치 내역임.(별첨 1 참조)

** 감정평가란 토지 및 그 정착물, 동산 등 물건의 경제적 가치를 제시하는 것으로 공인된 감정평가사에 의해 수행됨.(대출과정에서 감정평가 절차 : 별첨 2 참조)

《주요 시정된 불공정약관의 내용》

○ 은행이 감정평가 법인에게 담보물에 감정을 의뢰한 후 현장조사가 실시되거나 감정평가서가 완료되어 송부를 받았음에도 대출이 실행되지 않으면 감정평가 보수를 일절 지급하지 않는 조항임.

⇒ 은행이 ‘감정평가업자의 보수에 관한 기준*’상 실비규정에 따라 감정평가에 소요된 비용(여비, 물건 조사비 등)을 지급하도록 함.

* 국토교통부가 ‘부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률’에 의거, 감정평가 수수료의 요율 및 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비 등)의 범위 등을 규정함.

○ 무보수로 탁상감정*을 요구하는 조항임.

⇒ 해당 조항을 삭제하여 감정평가 법인이 탁상감정 시에 지출된 비용이 있는 경우 이를 지급하도록 함.

* 탁상감정이란 금융기관이 담보물 가치에 정식 감정평가를 의뢰하기 전에 감정평가 법인에게 미리 그 가치를 추산토록 하는 것임.

1. 불공정약관 조항 및 시정 내용

□ 시정 전 · 후 불공정약관조항(예시)

시정 전 약관조항	시정 후 약관조항
<현장조사 또는 감정평가서 송부 후 대출 미실행을 사유로 감정평가보수 미지급 조항> ○○은행의 감정평가업무협약서 제8조(반려시의 보수) ② ‘갑’이 의뢰한 담보목적의 감정평가건으로서 ‘을’이 현장조사한 후 또는 감정평가서를 작성·송부한 후 ‘갑’이 대출미실행을 사유로 하여 서면으로 반려 요청하는 경우에 ‘을’은 감정평가보수를 청구하지 아니한다. 다만, 후자의 경우 ‘갑’은 송부받은 감정평가서 전부를 반납하여야 한다.	제8조(반려시의 보수) ② ‘갑’이 의뢰한 담보목적의 감정평가건으로서 ‘을’이 감정평가대상 물건에 대한 현장조사 또는 감정평가서 작성을 완료한 후 감정평가의뢰가 철회되거나 대출이 미실행된 때에는 다음 각 호의 사유 중 하나에 해당될 경우 ‘갑’은 ‘을’에게 국토교통부장관이 정한 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부 발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 ‘을’은 ‘갑’에게 소요 실비에 대한 세부내역을 제출하여야 하며, ‘갑’이 ‘을’로부터 감정평가서를 송부받은 경우에는 ‘을’에게 이를 전부 반납하여야 한다. 1. 현장사진과 소유자 서명 등이 포함된 현장조사확인서를 전산 송부한 경우 2. 감정평가서를 송부받은 경우

<무보수 탁상감정 조항> ○○은행의 감정평가업무협약서 제17조(협조 의무) ‘을’은 ‘갑’으로부터 <u>다음 각 호의 요청이 있는 경우 적극 협조하여야 한다.</u> 6. <u>유선 또는 서면으로 요청하는 담보 물건에 대한 무보수의 시가추정(탁상감정)</u> * 갑 : 은행, 을 : 감정평가 법인	6. (삭 제)
--	-----------------

* 사업자별 시정 전 · 후 약관조항임.(별첨 3 참조)

□ 시정조치 사유 및 시정내용

<시정조치사유>

- 은행이 감정평가 법인에게 감정평가를 의뢰하는 것은 민법상 도급 계약*에 해당함.
 - 감정평가 법인이 목적물을 완성한 후 도급인(은행)에게 인도된 때에는 그에 상당한 대가는 지급하여야 함이 원칙임.
 - 또한, 감정평가서 완료 전 · 후 도급인의 귀책사유로 계약이 중도에 해제 · 해지된다 하더라도 그동안 소요된 실비 등 적정대가를 보전해 주어야 함.
- * 도급계약은 당사자의 일방(수급인)이 어떤 일을 완성할 것을 약정하고, 상대방(도급인)이 그 일의 결과에 보수를 지급할 것을 약정하여 성립하는 계약임.(민법 제664조)
- 따라서, 감정평가 법인이 감정평가를 위해 현장조사 등의 과정 등을 거쳐 감정평가서 작성 중에 있거나 감정평가서 완료 후 실사 대출이 실행되지 않았다고 하여,
 - 일체의 보수를 지급하지 않는 약관조항은 상당한 이유없이 사업자의 손해배상 범위를 제한하거나 고객에게 부당하게 불리한 약관조항으로 불공정약관임.

<시정내용>

- 감정평가 법인이 현장조사를 완료하거나 감정평가서 송부 후 대출이 실행되지 않은 경우라도 ‘감정평가 업자의 보수에 관한 기준’상 실비규정에 따라 최소한 감정평가에 소요된 비용(여비, 물건 조사비 등)은 지급하도록 시정함.
- 무보수 탁상감정 관련 약관조항을 삭제하여 은행이 보수 없이 탁상 감정을 의뢰하는 불합리한 거래관행을 해소하고, 감정평가 법인이 탁상감정 시에 지출된 비용이 있는 경우 이를 지급하도록 함.

2. 기대효과 및 향후계획

□ 기대 효과

- 은행이 자신의 대출실행을 위해 감정평가 법인에게 감정평가를 의뢰한 후, 감정평가 의뢰를 취소하거나 대출이 실행되지 않은 경우임.
- 감정평가와 관련하여 일체의 보수를 청구할 수 없도록 한 불공정 약관과 관련업계의 잘못된 거래관행을 시정함으로써 담보물 감정 평가시장에서의 건전한 거래질서 확립의 계기를 마련함.

□ 향후 계획

- 나머지 지방은행에 이번 시정된 동일 · 유사한 불공정한 약관조항에 시정하도록 조치할 계획임.

<별첨 1>

시정조치 대상 사업자 및 시정조치 내역

은행별 불공정약관 시정내용	국민 은행	기업 은행	농협	우리 은행	수협	하나 은행	씨티 은행	수출입 은행
현장조사 또는 감정평가서 송부 후 대출 미실행을 사유로 감정평가 보수 미지급 조항	○	○	-	○	○	○	○	○
무보수 탁상감정 조항	○	-	○	-	-	-	○	-

<별첨 2>

대출과정에서의 감정평가 절차

금융기관의 감정평가 업자에게 부동산 등 담보물의 감정평가 의뢰 및 평가, 그리고 대출 실행절차는 다음과 같음.

[차주(借主)] 대출상담→ [은행] 다수의 감정평가법인에게 탁상감정의뢰→
[감정평가법인] 탁상감정가격통보→ [차주, 은행] 대출신청서류접수→
[은행] 탁상감정결과 최고 평가치를 제시한 감정평가법인에게 정식감정
평가의뢰→ [감정평가법인] 감정평가완료(감정평가서 송부)→ [은행] 차주
여신등급 및 금리결정→ [은행] 담보물에 대한 근저당권설정→ 대출실행

<별첨 3>

사업자별 시정 전 · 후 약관조항

1. 현장조사 또는 감정평가서 송부 후 대출 미실행을 사유로 감정평가 보수
미지급조항

수정 전 약관조항	수정 후 약관조항
(1) (주)국민은행의 감정평가 업무협약서 제8조(반려시의 보수) ② ‘갑’이 의뢰한 담보목적의 감정평가 건으로서 ‘을’이 현장조사한 후 또는 감정평가서를 작성·송부한 후 ‘갑’이 대출미실행을 사유로 하여 서면으로 반려 요청하는 경우에 ‘을’은 감정평가 보수를 청구하지 아니한다. 다만, 후자의 경우 ‘갑’은 송부받은 감정 평가서 전부를 반납하여야 한다.	제8조(반려시의 보수) ② ‘갑’이 의뢰한 담보목적의 감정평가 건으로서 ‘을’이 감정평가대상 물건에 대한 현장조사 또는 감정평가서 작성을 완료한 후 감정평가의뢰가 철회되거나 대출이 미실행된 때에는 다음 각 호의 사유 중 하나에 해당 될 경우 ‘갑’은 ‘을’에게 국토교통부 장관이 정한 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 ‘을’은 ‘갑’에게 소요 실비에 대한 세부내역을 제출하여야 하며, ‘갑’이 ‘을’로부터 감정평가서를 송부 받은 경우에는 ‘을’에게 이를 전부 반납하여야 한다. 1. 현장사진과 소유자 서명 등이 포함 된 현장조사확인서를 전산 송부한 경우 2. 감정평가서를 송부받은 경우
(2) 중소기업은행의 감정평가업무협약서 제11조(감정평가보수 및 지급방법) ① 감정평가보수는 주무부처가 공고한 ‘감정평가업자의 보수에 관한 기준’ 및 ‘을’ 소정의 보수기준에 의하여 산정하되 감정평가의뢰물건의 담보 대출이 실행된 경우에 한하여 지급 한다.	제11조(감정평가보수 및 지급방법) ① 감정평가보수는 주무부처가 공고한 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 및 ‘감정평가법인’ 소정의 보수기준에 의하여 산정하되 감정평가의뢰물건의 담보대출이 실행된 경우에 한하여 지급함을 원칙으로 하되, ‘감정평가

	법인'이 현장조사 또는 감정평가서 작성을 완료한 후 감정평가의뢰가 철회되거나 의뢰물건의 담보대출이 미실행된 경우로서 다음 각 호의 하나를 충족하고 '감정평가법인'이 요청하는 경우에는 '은행'은 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 및 감정평가협회의 「감정평가업자 여비규정」에 따라 최소한의 실비를 지급한다. 1. 당행 전산망을 통해 감정평가 결과 수신 및 PDF파일 확인이 가능한 경우 2. 당행 전산망을 통해 현장조사 여부를 확인할 수 있는 현장사진, 소유자 서명 등이 포함된 현장조사 확인 및 소요실비 청구서를 전산 송부한 경우
(3) (주)우리은행의 감정평가업무협약서 제10조(철회 및 반려시 보수) ① '은행'이 의뢰한 담보목적의 감정평가건으로 '감정평가법인'이 감정평가서를 작성·송부한 후 대출미실행 시 '은행'은 감정평가수수료를 지급하지 아니한다. 이 경우 '은행'은 송부받은 감정평가서 전부를 반납하여야 하며, '은행'은 감정평가법인과 협의하여 실비를 지급할 수 있다.	제10조(철회 및 반려시 보수) ① '은행'은 '감정평가법인'이 감정평가 대상 물건에 대한 현장조사 또는 감정평가서 작성을 완료한 후 감정평가의뢰가 철회되거나 대출이 미실행된 때에는 다음 각 호의 사유 중 하나에 해당될 경우 '감정평가법인'에게 국토교통부장관이 정한 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 '감정평가법인'은 '은행'에 소요 실비에 대한 세부내역을 제출하여야 하며, '은행'이 '감정평가법인'로부터 감정평가서를 송부받은 경우에는 '감정평가법인'에게 이를 전부 반납하여야 한다. 1. 현장사진과 소유자 서명 등이 포함된 현장조사확인서를 전산 송부한 경우 2. 감정평가서를 송부받은 경우
(4) 수산업협동조합중앙회의 감정평가 업무협약서	

제5조(감정평가보수) ① 감정평가보수는 ‘갑’이 부담하며 감정평가의뢰된 물건을 담보로 하여 대출이 실행된 경우에 한하여 지급한다.	제5조(감정평가보수) ① 감정평가보수는 ‘갑’이 부담하며 감정평가의뢰된 물건을 담보로 하여 대출이 실행된 경우에 한하여 지급한다. 다만, 다음 각 호의 사유 중 하나에 해당될 경우에는 ‘갑’은 ‘을’에게 국토교통부장관이 정한「감정평가업자의 보수에 관한 기준」제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 ‘을’은 ‘갑’에게 소요 실비에 대한 세부내역을 제출하여야 하며, ‘갑’이 ‘을’로부터 감정평가서를 송부받은 경우에는 ‘을’에게 이를 전부 반납하여야 한다. 1. 현장사진과 소유자 서명 등이 포함된 현장조사확인서를 전산 송부한 경우 2. 감정평가서를 송부받은 경우
(5) (주)하나은행의 감정평가업무협약서 제3조(감정반려) ‘을’은 다음의 사유가 있을 경우 감정평가업무 진행을 중지하고 그 사유를 명시하여 ‘갑’ 또는 ‘병’에게 통지하여야 한다. 1. 공부와 실제의 현격한 차이로 감정목적물의 동일성 인정이 어려운 경우 2. 공법상 제한사항 기타 사유로 담보로서 부적격하다고 판단되는 경우 3. ‘갑’ 또는 ‘병’으로부터 감정의뢰가 서면 또는 구두로 철회된 경우	제3조(감정반려) * 1호 내지 3호: 좌동 4. 본 조 위 각 호와 같은 사유로 감정평가가 반려되는 경우 ‘법인’이 현장조사를 수행하고 현장조사확인서(“은행” 전산망을 통한 감정평가서 결과 수신 및 PDF파일 확인이 가능한 경우 포함)를 송부한 때에는 ‘은행’은 ‘법인’에게 국토교통부가 제정한「감정평가업자의

	<u>보수에 관한 기준」에 정한 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 ‘법인’은 ‘은행’에게 소요 실비에 대한 세부내역을 제출하여야 한다.</u>
(6) (주)한국씨티은행의 감정평가업무 협약서> 제3조(감정평가 반려) ‘을’은 다음의 사유가 있을 경우 감정평가업무 진행을 중지하고 그 사유를 명시하여 ‘갑’ 또는 ‘병’에게 통지하여야 하며 ‘갑’의 요청 시 감정평가의뢰서를 반환하여야 한다. 1.공부와 실제의 현격한 차이로 감정 목적물의 동일성 인정이 어려운 경우 2.공법상 제한사항 기타 사유로 명백히 담보로서 부적격하다고 판단되는 경우 3.‘갑’으로부터 감정의뢰가 서면 또는 전용선을 통해 철회된 경우 4. <u>본 조 위 각 항과 같은 사유로 감정 평가가 반려되는 경우 ‘갑’은 ‘을’에게 제7조의 감정평가보수를 지급하지 아니한다.</u> 제7조(감정평가보수의 산정 및 지급 방법) 5. ‘을’은 ... 만일 ‘갑’이 해당 감정 평가서를 기초로 하여 ‘병’에 대한 대출이 실행되지 않은 경우 ‘갑’에게 감정평가보수를 청구할 수 없다. 다만, 이 경우 ‘을’이 ‘갑’에게 송부한 감정 평가서의 반송을 요청하면 ‘갑’은 즉시 ‘을’에게 반송하여야 한다.	제3조(감정평가 반려) * 1호 내지 3호: 좌동 4. <u>본 조 위 각 호와 같은 사유로 감정 평가가 반려되는 경우 ‘을’이 현장 조사를 수행하고 현장조사확인서를 송부한 때에는 ‘갑’은 ‘을’에게 국토교통부장관이 정한 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 ‘을’은 ‘갑’에게 소요 실비에 대한 증빙자료를 제출하여야 한다.</u> 제7조(감정평가보수의 산정 및 지급 방법) ⑤ ‘을’은 ... 만일 ‘갑’이 해당 감정 평가서를 기초로 하여 ‘병’에 대한 대출이 실행되지 않은 경우 ‘갑’에게 감정평가보수를 청구할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 사유 중 하나에 해당 될 경우에는 ‘갑’은 ‘을’에게 국토교통부장관이 정한 「감정평가업자의

	보수에 관한 기준」 제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 ‘을’은 ‘갑’에게 소요 실비에 대한 세부내역을 제출하여야 하며, ‘갑’이 ‘을’로부터 감정평가서를 송부받은 경우에는 ‘을’에게 이를 전부 반납하여야 한다. 1. 현장사진과 소유자 서명 등이 포함된 현장조사확인서를 전산 송부한 경우 2. 감정평가서를 송부받은 경우
(7) 한국수출입은행의 감정평가업무협약서 제8조(감정평가보수) ① ‘갑’은 감정평가의뢰된 물건을 담보로 하여 대출이 실행된 경우 <u>한하여 감정평가보수를 ‘을’에게 지급한다.</u> ② ‘갑’이 대출미실행을 이유로 감정평가의뢰를 취소하거나 감정평가서를 서면으로 반려하는 경우 ‘을’은 감정평가보수(실비, 경비 등 포함)를 청구하지 아니하며 ‘갑’이 감정평가서를 송부받은 경우 ‘갑’은 감정평가서를 ‘을’에게 반납한다.	제8조(감정평가보수) ① ‘갑’은 감정평가의뢰된 물건을 담보로 하여 대출이 실행된 경우 <u>한하여 감정평가보수를 ‘을’에게 지급한다. 다만, 다음 각 호의 사유 중 하나에 해당될 경우 ‘갑’은 ‘을’에게 국토교통부장관이 정한 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제5조(실비)의 규정에 따른 실비(여비, 물건조사비, 공부발급비, 사진촬영 등 기타 실비)를 지급한다. 이 경우 ‘을’은 ‘갑’에게 소요 실비에 대한 세부내역을 제출하여야 하며, ‘갑’이 ‘을’로부터 감정평가서를 송부받은 경우에는 ‘을’에게 이를 전부 반납하여야 한다.</u> 1. 현장사진과 소유자 서명 등이 포함된 현장조사확인서를 전산 송부한 경우 2. 감정평가서를 송부받은 경우 ② (삭 제)

* 갑 : 은행, 을 : 감정평가 법인

2. 무보수 탁상감정 조항

수정 전 약관조항	수정 후 약관조항
(1) (주)국민은행의 감정평가업무협약서 제17조(협조 의무) ‘을’은 ‘갑’으로부터 다음 각 호의 요청이 있는 경우 적극 협조하여야 한다. 6. 유선 또는 서면으로 요청하는 담보물건에 대한 무보수의 시가추정(탁상감정)	6. (삭 제)
(2) 농협은행(주)의 감정평가업무협약서 제12조(협조 의무) ‘을’은 ‘갑’으로부터 다음 각 호의 요청이 있을 경우 적극 협조하여야 한다. 2. 유선으로 요청하는 담보물건에 대한 무보수의 시가추정(탁상감정)	2. (삭 제)
(3) (주)한국씨티은행의 감정평가업무협약서 제2조(감정평가 의뢰) 2. ‘갑’은 ‘을’에게 단순히 담보물건의 가격을 참조하기 위하여 필요시 유선, 서면(FAX나 전자메일 포함) 또는 전용선을 통해 위 제1호의 감정평가 의뢰 대신 예상가격 산정을 의뢰할 수 있고 ‘을’은 ‘갑’의 의뢰에 의한 예상가격 산정 시 감정평가에 관한 규칙(국토해양부령) 제6조의 실지조사 과정을 생략할 수 있으며 가급적 빠른 시간안에 그 가격 산정결과를 서면으로 ‘갑’에게 통보한다. 이 경우 ‘을’은 ‘갑’에게 본 협약상 감정평가보수를 청구하지 아니한다.	2. (삭 제)

* 갑 : 은행, 을 : 감정평가 법인